

מסורת הש"ס

(א) [נעיל סד:י, ב] [נעיל סה:י, א] ערסין ד, (ד) [נעיל סה:י, ב] [נעיל ג, סה:י, א] [נעיל פה:י, ו] [נעיל לו, לקמן פה:י, ו] [נעיל לו, לקמן פה:י, א] שייך לך ע"י: (ט) כ"י שני אילנות, עיב"י,

הגהות הב"ח

(א) במשנה וזכ"א איט צריך הגת. קמני רישא הסוכר (ב) ליקח לו דרך ומטה: (ג) גב' דקא מכחשי בלרעא שויריה שייך דאם אימא: (ד) רשב"ם ד"ה כמה דברים (ה) דמתי' דפירקין הפ"ד: (ו) ד"ה אכל וכו' כל הני דאמור' לא מכר ואפי' הנוו' דלוקן בכלל: (ז) ד"ה ומתמה (ח) לא פירש הוא דהומכר: (י) ד"ה וזו היה וכו' ומדלא פירש הפסד: (י) ד"ה שני אילנות וכו' יס לו קרקע ליעט אחרים במקומן דקמן לקמן: (כ) ד"ה הי' וכו' דלמרי מוכר בעין: (טו) תוב' ד"ה אמר וכו' ה"ל דכיון דנשני קנה:

מוסף רש"י

לא את הבור ולא את המנה. קמני רישא הסוכר שדה מכר האנשים כי אכל לא מכר האנשים שאינם לגרסה, ולא את הבור ולא את הגת כי, כגור שנתון השדה מיידי, שהיו עושין בתוך השדה בור להשקות, ולא את הגת שבשדה (ועי' ש"ס). בין חרובין. שאין מיט כגור ואין כרמים סמוך לגת ולא יורט שבין (ש"ס). בין ישרובין. מנישנים, ואם דגסני ושיבים, כל הך אינן בכלל שדה (ש"ס). רצור'י. המוכר, לוקח לו דרך (ש"ס). ודאח מוסף ושרי יעיל סד, במה דברים אמורים. דלפניו רבנן ואמרי דלריך לוקח ליקח דרך אכל מוכר לא צריך משום דנעני רעה מוכר, למה ולא מוכר, אכל שנתן מתנה מודו דנעני יפה יריב, והייס גב' את הדרך (ועי' ש"ס). הקדיש את כורלה. כל אשר מתכה (וערבין ד'י). לא הקדיש. אילנות שגב' אלא את החרוב המורכב ואת סדן השקמה. הנה קנים וגדולים מאל ויונקס מנהה הקדש טפי ממאכל אילנות. והכי מפורש בגמ' סדן השקמה דדיק שקמין לקוח אומס בני שיעלו בעיני וקורט שקמין קרי ליה מתנות שקמה ולאמץ קרי' ליה סדן השקמה. הכי מפורש בגמ' נדה (ש"ס). ורבינו ד'י. הקונה שני אילנות. מתמלא לא קנה קרקע סביביו כלל ואפילו מקום האילן. והרי הוא כשיט שקמין (פירושיו ששכנים יעקרט ויך [לקמן פה, א]). הני מילי גבי בור ודות. הוא דקאמר ר"ע דלא עיבז דרך לעזמו סביבות הבור, דלא קא מבחשי בארעא. שכיב' הטוקח לזרע על שפתו ולא יעקב עליו הטוקח לעקור קרקע סביבו דהא איט מוסיף כלל. הלכך לא אסוק מוכר דאעמיה לעבד לעזמו כלום מן הקרקע והלכך צריך ליקח ממנו דרך ליק' אל צויו (ועי' לו, ד). דקא מבחשי. השתדס תקרקע וגם מעבדן את הממרישה ודאי אסוק דאעמיה לשיר לעזמו קרקע סביבות אילנות, כדי שלא יוכל הטוקח לערעב עליו ויטמ' כשצויו אילנותיו עקור אילנותיו שקול חיל דהא עוקר לארעא (ש"ס).

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

ונטעון נמי ליחמי: (ח) **אמר רבא הלכא נשצע וגובה מחלה**. פלגא מלוה אכל פלגא פקדון לא גבי דטעמינן להו ליחמי אציהס החזיר לך ומשחבעין שצועת יורשין ופטורין. והך דלמרינן צפ' כל הנשבעין (שצועת דף מה): **אמר רמי בר חמא כמה מעליא הא שמעתא א"ל רבא מאי מעליותא כו' עד** מכלל דמרייהו סבירא להו המפקיד אכל חזירו צעדים א"ל להחזיר לו צעדים כשטר מיהא צריך להחזיר לו כשטר פר"ס וא"נ צעדים והכא קפסיק רבא נשצע וגובה מחלה דמשמע דאין צריך להחזיר לו צעדים כרצ חסדא איכא לנימנר דהאי דקאמר התם מכלל דמרייהו סבירא להו לא קאי אלא אהמפקיד את חזירו צעדים אכל אהמפקיד כשטר לא קאי וא"נ קאי לאו דוקא דהא מדרמי בר חמא דשני לרבא דאפקיד ליה כשטר איכא למידק דס"ל לרמי בר חמא הכי אכל ממשתיק רבא ליכא למידק דהאי דשתיק משום דלפי סברת רמי בר חמא דס"ל דמפקיד כשטר צריך להחזיר לו צעדים ליכא לאקשווי מו ומיהו רבא אכתי בקושיא קאי דלא מעליא ההיא שמעתא כדפסיק הלכתא הכא נשצע וגובה מחלה ואין צריך להחזיר לו צעדים: **איפכא מסתנין**. דייני גולה אמרי נשצע וגובה מחלה דהיינו נמי כרבא: **במתני' לא אם כצור. שצשדה אע"פ שאמר לו כל מה שצמוכה: מידן לאחר. והשדה עיכב לעזמו: כמה דברים אמורים**. כל הני לא מכר דמתני' (א): **מכור**. דאפי' לר"מ מוכר צעין יפה מוכר ה"מ דמה שמפרש צמכירתו מכר הכל ולא עיכב לעזמו כלום ממה שמכר לחזירו כגון המוכר בית

ושדה שלא עיכב דרך לילך לצורו ולדותו ולגתו אכל למכור יותר ממנה שפירש לגבי הכי לא הו עין יפה למכור ככלל שדה דברים אחרים שאין ככלל שדה: **אכל צנותן ממנה נותן אם כוול**. כל הני (י) דאמרו לא מכר ואפילו הני דאין ככלל מה שצמוכה כגון חרוב המורכב וסדן השקמה ובור וגת ושוכך והכי מוכח גבי הקדש וה"ה לכל הך וטעמא משום דנותן צעין יפה נותן יותר מדאי ואפילו מאי דלא הוי ככלל שדה הואיל וקצוב בתוך השדה ומיהו אם יש מעות צשדה או תצוהא תלושה שאינה צריכה לקרקע או כל דבר שלא הוצרך למנא דמתני' להחזיר ולומר לא מכר משום דמילתא דפשיטא הוא דאני חתם חתם כנגדו להסתלק זה משל זה מתכוונו. **מתנה: וזה כוול**. אפילו בור וגת ושוכך שצשדה קנה שציון שזה נוטל שדה אחת או חתם כנגדו להסתלק זה משל זה מתכוונו. ומיהו להיות לו דרך לפגמי על החיצון איכא לנימנר דאית ליה כרצ כדפרישנא טעם לעיל (דף סה). **דא"ל אדור צשדה שלי כי היכי דדרי זה אצתחאי כדכתבי [מהלס מה] תחת אצותיך יהיו צניך: החזיק כוול**. אפילו צחרוצ וסדן. ואע"ג דחשיבנא ליה בגמ' [פס:] כשמי שדות וגבי צ' שדות ומנר אחד צניייהו והחזיק באחת מהן ע"מ לקנות אותה ואת חצירתה אמרינן בחזקת הצמים (לעיל דף גג): אותה קנה חצירתה לא קנה אפי"ה הכא קנה דנהי נמי דצ' שדות חשבינן לשדה ולחרוצ המורכב מיהו ליכא מנר צניינה דכצ' שדות ואין מנר אחד צניינן דמו: **הקדיש אם כול**. דצעין יפה מקדיש כמו נותן: **ר"ש אומר המקדיש אם השדה לא הקדיש**. כלום מכל אותן דברים שאמרנו גבי מוכר דלא מוכר דהמקדיש דעתו כדעת מוכר שלא הקדיש אלא מה שפירש: **אלא אם חרוב המורכב כו'**. דאע"ג דגבי מכירת השדה אינן מכוזרין הכא מוקדשין. וטעמא מפרש בגמ' [ע"ז:] **גב' מאי שנא מכר ומ"ש מסנה**. נהי נמי דנותן צעין יפה נותן טפי ממוכר אפי"ה יומינן שאינו נותן אלא מה שמפרש צציו אכל מיידי שאינו ככלל לא קיהיב כגון הך דמן צהו לא מכר: **זה פירש**. נותן פירש לו את הכל והלכך קנה הכל. ולקמיה פריך עלה: ומתמה האי כו' והרי זה לא פירש וזה לא פירש (י). **דהמוכר והנותן סתמא קסני: זה היה לו לפרש**. נותן מתנה כיון דרגיל ליתן צעין יפה אם אימא דהאי לאו צעין יפה יריב היה לו לפרש ולשייר צור וגת ושוכך וכל הך דמתני' ומדלא (י) שייר הפסיד אכל מוכר וזוי' אנסהו ולא מכר אלא מה שפירש ואפילו אם יש שרגיל למכור צעין יפה מסתמא אין לומר כן דיד לוקח על התחתונה דלא היה לו לפרש. ורבינו חננאל פירש הקונה היה לו לפרש דכיון שנותן דמים אינו מתצייס מן המוכר ומדלא חזיק למוכר לפרש לו הכל הפסיד אכל מקבל מתנה כזושת יש לו מן הנותן ואין לו לפרש ולשאול לו צור וגת ושוכך הלכך עליה דנותן רמיא לגלויי ואם לא פירש קנה הכל: **דמחזיק מאה גולפי**. צקרקע רוחצ ואורכר הבית יסולין לסדר מאה חציות דהיינו י' חציות אורכר על י' חציות רוחצ: **דהוא מחזיק מאה ועשרים**. ולא היה לו בית אחר של מאה: **מאה ועשרים לא א"ל**. ויטול בבית ה' חלקים וחלק ו' דהיינו כ' חציות יפסיד: צעין יפה יריב. כל הבית כולה והאי דקאמר מחזיק מאה גולפי סבור היה שלא היה מחזיק יותר ולשם חשיבות אמר כן דמתנה גדולה כזאת נותן לו: **דאמור רבנן**. צמתני' דהמוכר את הספינה (לקמן דף פא).: **שני אילנות**. אכל ג' חשיצי שדה אילן וקנה קרקע צניינה וחוצה להן כמלא אורה וסלו ואם ממו יש לו קרקע (י) כדמנן לקמן צהמוכר את הספינה: **ה"ו לא קנה קרקע**. צניינה וחוצה להן וגם אם ממו אין לו קרקע ליעט אחרים צמקומן כדמנן לקמן צאדיך פירקין ולא קנה אלא לפירותיו כל זמן שיתקיים האילן ואליבא דרבנן אמאי דלמרי (י) צעין רעה מוכר אכל אליבא דר"ע יש לו קרקע ליעט אחרים צמקומן אם ימותו אלו כדמוכה לקמן צשמעתין [עג]. גבי מקדיש ג' אילנות צזה אחר זה דלמרינן דלא הקדיש קרקע אמרי' אי ר"ע הא מוכר צעין יפה מוכר וכ"ש מקדיש אלתא צמוכר צ' אילנות לחזירו דהיינו דומיא דג' אילנות צזה אחר זה דקנה קרקע עס האילן וה"י אמרינן בחזקת הצמים (לעיל דף לו): מכר אילנות ואייר קרקע לפניו פלוגמא דר"ע ורבנן ואע"ג דסיפא דמיירי בג' אילנות מוקמינן לקמן צאדיך פירקין [פג]: אפילו כר"ע מיהו רישא ללא ר"ע היא: יש לו קרקע. ליעט אחר צמקומו דצעין רעה מכר לו הקרקע: **ואפי' לר"ע**. גמרא קאמר ליה דאפילו לר"ע אמרה רב הונא דאי לרבנן פשיטא כדפריך לקמן [ע"ז]: הני מילי. גבי מכר את הבית ושייר צור ודות דלית ליה שום היזק ללוקח דהא לא מבחשי צארעא והלכך לא חשש לשייר כלום מן הקרקע סביב הצור ולא הדריך אכל אילנות שמקלקלין את הקרקע שייר מן הקרקע עס האילנות אף לחזור וליעט צמקומן אם יזקינו אלו משום דלא לימא ליה לוקח עקור אילנך כשימות והיפטר מכאן:

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא עא.

האחזין שחלקו וכו בשדה וכו בבוזרה. וא"ת לרצ דלמרי לעיל (דף סה). יש להן דרך זה על זה משום דמוכר צעין רעה מוכר היכי אמר הכא וכו כוולה כמו גבי מתנה וי"ל הכא לאו משום עין יפה הוא אלא משום דרוזין להסתלק זה מזה"א ואין משיירין לכל אחד אלא הצריך לחלקו כגון דרך: **אמר רב הונא** אע"ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות כו'. וא"ת לפי רבינו שמואל דלר"ע דלמרי צעין יפה מוכר קנה אילן אחד יש לו קרקע מאי קאמר רב הונא אף על גב דלמרי צבנן הקונה צ' אילנות אין לו קרקע כו' משמע דאי הוה אמר דקנה קרקע או לא היה מידוש צמשייר צ' אילנות דיש לו קרקע א"כ מאי קאמר ואפילו לר"ע וכו' מה אפילו הא לדידיה קנה אילן אחד יש לו קרקע וי"ל דה"ק דאע"ג דלמור רבנן דצ' אילנות לא קנה קרקע ובשלשה קנה משום דלא אזיל קרקע צמר אילנות אלא כשיש ג' ולא צצ' ולא מטעם עין יפה^[כ] אפי"ה צשייר אזיל קרקע צמר שני(י) והשמא ודאי אי לאו טעמא דעין יפה ה"א (י) דצשניס קנה קרקע כל שכן צשייר שני אילנות לפניו דיש לו קרקע^[י]. לימא

מאה ועשרין אמר מר וזוטרא מאה אמר ליה מאה ועשרין לא אמר ליה רב אשי אמר מי לא נתנ^[ז] במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן אלמא^[ח] מאן דיריב מתנה בעין יפה יריב ה"נ מאן דיריב מתנה בעין יפה יריב: המקדיש את השדה הקדיש וכו': אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן^[י] הקונה שני אילנות בתוך של חבירו הרי זה לא קנה קרקע ימכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע ואפי' לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר הני מילי^[י] גבי בור ודות דלא קא מבחשי בארעא אבל אילנות דקא מבחשי בארעא (י) אם

אחרים אפי"ה הוה חזקתו כחזקתו וזוהי שפירש לגבי הכי לא הו עין יפה למכור ככלל שדה דברים אחרים שאין ככלל שדה: **אכל צנותן ממנה נותן אם כוול**. כל הני (י) דאמרו לא מכר ואפילו הני דאין ככלל מה שצמוכה כגון חרוב המורכב וסדן השקמה ובור וגת ושוכך והכי מוכח גבי הקדש וה"ה לכל הך וטעמא משום דנותן צעין יפה נותן יותר מדאי ואפילו מאי דלא הוי ככלל שדה הואיל וקצוב בתוך השדה ומיהו אם יש מעות צשדה או תצוהא תלושה שאינה צריכה לקרקע או כל דבר שלא הוצרך למנא דמתני' להחזיר ולומר לא מכר משום דמילתא דפשיטא הוא דאני חתם חתם כנגדו להסתלק זה משל זה מתכוונו. **מתנה: וזה כוול**. אפילו בור וגת ושוכך שצשדה קנה שציון שזה נוטל שדה אחת או חתם כנגדו להסתלק זה משל זה מתכוונו. ומיהו להיות לו דרך לפגמי על החיצון איכא לנימנר דאית ליה כרצ כדפרישנא טעם לעיל (דף סה). **דא"ל אדור צשדה שלי כי היכי דדרי זה אצתחאי כדכתבי [מהלס מה] תחת אצותיך יהיו צניך: החזיק כוול**. אפילו צחרוצ וסדן. ואע"ג דחשיבנא ליה בגמ' [פס:] כשמי שדות וגבי צ' שדות ומנר אחד צניייהו והחזיק באחת מהן ע"מ לקנות אותה ואת חצירתה אמרינן בחזקת הצמים (לעיל דף גג): אותה קנה חצירתה לא קנה אפי"ה הכא קנה דנהי נמי דצ' שדות חשבינן לשדה ולחרוצ המורכב מיהו ליכא מנר צניינה דכצ' שדות ואין מנר אחד צניינן דמו: **הקדיש אם כול**. דצעין יפה מקדיש כמו נותן: **ר"ש אומר המקדיש אם השדה לא הקדיש**. כלום מכל אותן דברים שאמרנו גבי מוכר דלא מוכר דהמקדיש דעתו כדעת מוכר שלא הקדיש אלא מה שפירש: **אלא אם חרוב המורכב כו'**. דאע"ג דגבי מכירת השדה אינן מכוזרין הכא מוקדשין. וטעמא מפרש בגמ' [ע"ז:] **גב' מאי שנא מכר ומ"ש מסנה**. נהי נמי דנותן צעין יפה נותן טפי ממוכר אפי"ה יומינן שאינו נותן אלא מה שמפרש צציו אכל מיידי שאינו ככלל לא קיהיב כגון הך דמן צהו לא מכר: **זה פירש**. נותן פירש לו את הכל והלכך קנה הכל. ולקמיה פריך עלה: ומתמה האי כו' והרי זה לא פירש וזה לא פירש (י). **דהמוכר והנותן סתמא קסני: זה היה לו לפרש**. נותן מתנה כיון דרגיל ליתן צעין יפה אם אימא דהאי לאו צעין יפה יריב היה לו לפרש ולשייר צור וגת ושוכך וכל הך דמתני' ומדלא (י) שייר הפסיד אכל מוכר וזוי' אנסהו ולא מכר אלא מה שפירש ואפילו אם יש שרגיל למכור צעין יפה מסתמא אין לומר כן דיד לוקח על התחתונה דלא היה לו לפרש. ורבינו חננאל פירש הקונה היה לו לפרש דכיון שנותן דמים אינו מתצייס מן המוכר ומדלא חזיק למוכר לפרש לו הכל הפסיד אכל מקבל מתנה כזושת יש לו מן הנותן ואין לו לפרש ולשאול לו צור וגת ושוכך הלכך עליה דנותן רמיא לגלויי ואם לא פירש קנה הכל: **דמחזיק מאה גולפי**. צקרקע רוחצ ואורכר הבית יסולין לסדר מאה חציות דהיינו י' חציות אורכר על י' חציות רוחצ: **דהוא מחזיק מאה ועשרים**. ולא היה לו בית אחר של מאה: **מאה ועשרים לא א"ל**. ויטול בבית ה' חלקים וחלק ו' דהיינו כ' חציות יפסיד: צעין יפה יריב. כל הבית כולה והאי דקאמר מחזיק מאה גולפי סבור היה שלא היה מחזיק יותר ולשם חשיבות אמר כן דמתנה גדולה כזאת נותן לו: **דאמור רבנן**. צמתני' דהמוכר את הספינה (לקמן דף פא).: **שני אילנות**. אכל ג' חשיצי שדה אילן וקנה קרקע צניינה וחוצה להן כמלא אורה וסלו ואם ממו יש לו קרקע (י) כדמנן לקמן צהמוכר את הספינה: **ה"ו לא קנה קרקע**. צניינה וחוצה להן וגם אם ממו אין לו קרקע ליעט אחרים צמקומן כדמנן לקמן צאדיך פירקין ולא קנה אלא לפירותיו כל זמן שיתקיים האילן ואליבא דרבנן אמאי דלמרי (י) צעין רעה מוכר אכל אליבא דר"ע יש לו קרקע ליעט אחרים צמקומן אם ימותו אלו כדמוכה לקמן צשמעתין [עג]. גבי מקדיש ג' אילנות צזה אחר זה דלמרינן דלא הקדיש קרקע אמרי' אי ר"ע הא מוכר צעין יפה מוכר וכ"ש מקדיש אלתא צמוכר צ' אילנות לחזירו דהיינו דומיא דג' אילנות צזה אחר זה דקנה קרקע עס האילן וה"י אמרינן בחזקת הצמים (לעיל דף לו): מכר אילנות ואייר קרקע לפניו פלוגמא דר"ע ורבנן ואע"ג דסיפא דמיירי בג' אילנות מוקמינן לקמן צאדיך פירקין [פג]: אפילו כר"ע מיהו רישא ללא ר"ע היא: יש לו קרקע. ליעט אחר צמקומו דצעין רעה מכר לו הקרקע: **ואפי' לר"ע**. גמרא קאמר ליה דאפילו לר"ע אמרה רב הונא דאי לרבנן פשיטא כדפריך לקמן [ע"ז]: הני מילי. גבי מכר את הבית ושייר צור ודות דלית ליה שום היזק ללוקח דהא לא מבחשי צארעא והלכך לא חשש לשייר כלום מן הקרקע סביב הצור ולא הדריך אכל אילנות שמקלקלין את הקרקע שייר מן הקרקע עס האילנות אף לחזור וליעט צמקומן אם יזקינו אלו משום דלא לימא ליה לוקח עקור אילנך כשימות והיפטר מכאן:

דאם

עין מושפטי נר מצוה

א ב ג א ב ג מ"י פכ"ו מהל' מביה הל' ג ד סגנ עשין פכ טו"ש ח"מ סי' רטו ספקי די:
בא ד מ"י שם הל' ה טו"ש"ע שם ספקי ו:
בב ה ו ז מ"י שם הל' ו טו"ש"ע שם ספקי ו:
בג ח מ"י שם הל' ה טו"ש"ע שם ספקי ו:
בד ט י מ"י פ"א מהל' זכיה ומתנה הל' כב סגנ שם טו"ש"ע ח"מ סי' רנב ספקי די:
בה כ מ"י פכ"ד מהל' מביה הל' ו סגנ שם טו"ש"ע ח"מ סי' רנב ספקי ט:
בז ל מ"י שם הל' ח טו"ש"ע שם ספקי יא:

מוסף תוספות

א. עיין רשניס ד"ה וזה ורש"י שם. ב. [דוח] אינו תלוי בעין רעה ובעין יפה, אלא אם הקרקע טפילה להם ונקרא שדה אילן אם לאו. רש"י"א. ג. ולא תימא, דוקא לרבנן דאמרי דמוכר בעין רעה מוכר בעלמא אלא אפי' ר' עקיבא דאית ליה בעלמא מוכר בעין יפה מוכר הכא מודה דנחית לשיוראי משום דמבחשי בארעא. סס.

רבינו גרשום

איפכא מתנינן. דהיי אמור דאני גובה אלא מתנא: זה פירש. שהוא קונה השדה מן המוכר. וכיון דלא פירש זה הדבר שבה הלכך לא קנה בני דמפיך מתני' וזה המקבל מתנה אין דרכו לפרש מהמקבל הלכך יש לו הכל. ומקשה דבי האי זה לא פירש וזה לא פירש הוא. דאין דרכו של קונה לכתוב כך אני קונה אלא המוכר דרכו לכתוב כך וכך אני מוכר: אלא זה היה לו לפרש. ללוקח שנתון דמים היה לו לדקדק שיכתוב לו המוכר בשטר כל מה שיש בשדה וכיון דלא דקדק שפרשו לו הוא הוא דאספיד אנפשיה ואין לו כל הני דמפיך שיכתוב לו המוכר מתנה מוני'. אבל המקבל מתנה לא היה לו לפרש לדקדק שיתן לו הכל אלא כיון זה היה לו חסד ולא אמר חזין מזה קנה הכל: מאה גולפי. מאה חציות: **יפסא האחזין שחלקו**. וכו בשדה: **בבוזרה**. שחלקו עם הבור מוכר. שחלקו דכל אחד מקנה לחבירו חלקו בעין יפה: מקדיש את השדה הקדיש את כולה. דכל המקדיש בעין יפה מקדיש אפי' הבור והדות: דר"ש אומר המקדיש את השדה לא הקדיש. מכל הני דקתינא מתני' טפי ממוכר אלא חרוב ושקמה דהמוכר לא מכר והמקדיש הקדיש ועם הדות דכל אחד מקנה לא קנה קרקע. דג' אילנות יש להן קרקע ולא לשנים: דלא מבחשי בארעא. לא לניר ולא לזריעה הלכך לא שנתן לו בעל השדה הלוקח כפיד בעל השדה הלוקח הנהנו אילנות ורשייהו מבחשי בהקרקע אלא אמר ליה הלוקח כלום ש"מ דרדאי שיורי משייר המוכר קרקע מקום האילנות לפניו להכי לא קאמר ליה מדי: